

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1456/2537

นาง แพง เจน ดง
นาย แสง เนียมรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1374

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า น. สละการครอบครองและจำเลยทั้งสองเข้าครอบครองที่พิพาทโดยเจตนายึดถือเพื่อตน จำเลยทั้งสองได้สิทธิครอบครองแล้วนั้น ฎีกาประเด็นดังกล่าวว่าจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แม้การได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์จะตกอยู่ในบังคับตามเงื่อนไขห้ามโอนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2511 ก็ตาม โจทก์คงมีสิทธิยึดถือครอบครองที่ดินดังกล่าวได้ ส่วนจะได้กรรมสิทธิ์หรือไม่เพียงใดเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับโจทก์ แต่ราษฎรด้วยกัน โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้ปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1374 ได้ เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทอันเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 246 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน โดยกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้ เมื่อประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2533 ถึงต้นเดือนกันยายน 2533 จำเลยทั้งสองและบริวารนำรถแทรกเตอร์ เข้าไปไถและปลูกข้าวโพดในที่ดินดังกล่าวบางส่วนปรากฏตามบริเวณเส้นประสีเขียว ในแผนที่สังเขป เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 2 ขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวาร ออกจากที่พิพาทและห้ามเกี่ยวข้งอีกต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองเข้าครอบครองและทำ ประโยชน์ในที่พิพาทตามสัญญาซื้อขายระหว่างนายหนู เจนดงสามีโจทก์กับจำเลยที่ 1 โจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองข้อหาบุกรุกต่อศาลชั้นต้น ศาลพิพากษายกฟ้อง คดี ถึงที่สุด เดิมที่พิพาทเป็นของนายหนู เจนดง เมื่อปี 2515 นายหนูขายให้จำเลยด้วย วาจราคา 50,000 บาท โดยผ่อนชำระราคาจำเลยทั้งสองได้เข้าครอบครองและทำ ประโยชน์ตลอดมา ต่อมาปี 2531 จำเลยที่ 1 ชำระราคาที่ดินที่ค้างชำระทั้งหมด จำเลยที่ 1 จึงทำสัญญาซื้อขายกับนายหนูเป็นหนังสือและเพื่อเป็นการประกันสัญญา ซื้อขายที่พิพาท นายหนูจึงได้ทำพินัยกรรมยกที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เพิ่ง ทราบเมื่อเดือนสิงหาคม 2533 ว่า นายหนูถึงแก่กรรมแล้ว และโจทก์ได้จดทะเบียน โอนที่พิพาทเป็นของโจทก์ ขอให้ยกฟ้องและเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่พิพาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า นายหนู เจนดง ไม่เคยขายที่พิพาทให้แก่จำเลยทั้ง สองและโจทก์ไม่รู้เห็นยินยอม จำเลยทั้งสองไม่เคยเข้าครอบครองและทำประโยชน์ ในที่พิพาท สัญญาซื้อขายที่จำเลยอ้างเป็นเอกสารปลอมและเป็นโมฆะเพราะมิได้จด ทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่พิพาทต้องห้ามมิให้จำหน่ายจ่ายโอนตามกฎหมาย นายหนู มิได้ทำพินัยกรรมยกที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และพินัยกรรมที่จำเลยทั้งสองอ้างเป็น

พินัยกรรมปลอม ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองขาดอายุความเพราะจำเลยทั้งสองทราบ
ว่า นายหนูถึงแก่กรรมมาเกิน 1 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

วันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริง คู่ความแถลงรับกันว่าโจทก์เคยฟ้อง
ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่พิพาท (ที่ถูก ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองบุกรุกที่พิพาท) ตาม
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 703/2533ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยทั้ง
สองเข้าไปทำกินในที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิตามหนังสือสัญญาการซื้อขาย เชื่อโดย
สุจริตว่าที่พิพาทเป็นของตน จำเลยทั้งสองไม่มีเจตนากระทำผิดฐานบุกรุกพิพาท
ยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว และที่พิพาทเป็นของกรมประชาสงเคราะห์จัดให้ราษฎรเข้า
ทำกินเมื่อ พ.ศ. 2515 จำเลยอ้างว่าทำหนังสือสัญญาการซื้อขายที่พิพาทจากนายหนู
ที่พิพาทยังไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อก่อหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เมื่อ พ.ศ. 2531 โดยออกตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.
2511 มีข้อห้ามโอนภายในกำหนด 5 ปี ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินยกฟ้องแย้ง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาข้อกฎหมายข้อแรกว่าที่พิพาทเป็นที่ดินมี
เปล่า นายหนูสละการครอบครองและจำเลยทั้งสองเข้าครอบครองที่พิพาทโดยเจตนา
ยึดถือเพื่อตน จำเลยทั้งสองได้สิทธิครอบครองแล้วนั้น เห็นว่า ฎีกาจำเลยในประเด็น
ดังกล่าวจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล

ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายต่อไปว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ รัฐ
เท่านั้นที่จะฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองได้ ศาลฎีกาเห็นว่าถึงแม้การได้มาซึ่งสิทธิครอบ
ครองที่ดินพิพาทของโจทก์จะตกอยู่ในบังคับตามเงื่อนไขห้ามโอนที่ระบุไว้ในพระราช
บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ก็ตาม โจทก์ยังคงมีสิทธิเข้ายึดถือครอบ
ครองที่ดินดังกล่าวได้ ส่วนจะได้กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิเพียงใดนั้นเป็นเรื่องระหว่างรัฐ
กับโจทก์ แต่ระหว่างราษฎรด้วยกัน โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้ปลดเปลื้องการรบกวน
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1374 ได้ เมื่อจำเลย
ทั้งสองไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทอันเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สวรค์ ศักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>